

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2120/2542

นาย พิจิตร อรุณงศา
นาย มนต์ชัย อนันต์ทรงวิทย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1390

จำเลยจดทะเบียนยอมให้ที่ดินของจำเลยบางส่วน อยู่ในบังคับทางภาระจำยอม แก่ที่ดินของโจทก์โดยให้ใช้เป็น ทางเข้าออก ต่อมาจำเลยติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้ บริเวณทางเข้าออกและปลูกต้นโอศก อินเดียวตามแนวยาวของทางภาระจำยอม ประมาณ 13 เมตร แต่ต้นโอศก อินเดียเป็นต้นไม้ที่ขึ้นสูงในแนวตรง มีกิ่งและใบลุ่ ลงตามลำต้น แม้จะมีบางส่วนล้ำเข้ามาในทางภาระจำยอม บ้างก็ไม่ใช่ที่กีดขวางทาง เข้าออกแต่อย่างใด ส่วนป้ายโฆษณาที่ จำเลยได้ติดตั้งขนานไปกับทางภาระจำยอมนั้น ก็อยู่ในแนว ใกล้เคียงกับป้ายโฆษณาของโจทก์ แต่อยู่ในระดับที่สูงกว่า ไม่กีดขวาง รถยนต์ที่แล่นเข้าหรือออกจากทางภาระจำยอม การติดตั้งป้ายโฆษณาและปลูกต้น โอศก อินเดียจึงไม่ทำให้ประโยชน์ในการใช้ทางภาระจำยอมของโจทก์ลดลงหรือเสื่อม ความสะดวกไป แม้รถยนต์ที่จอดอยู่ใต้ชายคาอาคารของจำเลยซึ่งอาจล้ำเข้ามา บน ทางภาระจำยอมบ้าง แต่รถยนต์ก็ยังสามารถแล่นเข้าออก สวนทางกันได้ และจำเลย ยังจัดให้มียามรักษาการณ์เพื่อดูแล การจอดรถยนต์บนทางภาระจำยอมมิให้กีดขวาง หรือเป็นอุปสรรค ในการเข้าออกของรถยนต์ ซึ่งโจทก์ยังสามารถขับรถยนต์แล่น เข้า ออกบนทางภาระจำยอมได้ตามปกติ การกระทำของจำเลย จึงยังไม่ทำให้ประโยชน์ แห่งภาระจำยอมลดหรือเสื่อมความสะดวก แต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนยอมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6884 ของจำเลยบางส่วนอยู่ในบังคับการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 7207 ของโจทก์ โดยยอมให้ใช้เป็นทางเดินผ่านบางส่วน ต่อมาจำเลยและบริวารได้ติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้ทางเข้าออกปลูกต้นไม้ตามแนวความยาวของทางการจำยอม นารถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะจอดกีดขวางบนทางการจำยอมเป็นประจำ เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนต้นไม้ป้ายโฆษณาและนารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะต่าง ๆ ที่กีดขวางอยู่บนทางการจำยอมออกไปให้พ้นจากทางการจำยอม พร้อมทั้งจัดทำทางการจำยอมในบริเวณที่รื้อถอนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้ประโยชน์ได้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวเองโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และห้ามมิให้จำเลยและบริวารกระทำการใด ๆ ที่เป็นการกีดขวางหรือก่อการะเพิ่มขึ้นบนทางการจำยอมอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกอีกต่อไป

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ป้ายโฆษณาและต้นไม้ไม่ได้ติดตั้งและปลูกอยู่บนทางการจำยอม จำเลยและบริวารนารถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดอยู่ในพื้นที่ของจำเลย การกระทำของจำเลยมิได้ทำให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินยอมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6884 แขวงคลองเตยเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของจำเลยบางส่วนอยู่ในบังคับทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 7207 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ โดยให้ใช้เป็นทางเดินผ่านบางส่วน ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท 26 กว้าง 6 เมตร ด้านหลังกว้าง 5.20 เมตร มีความยาวตลอดแนว 36.60 เมตร โจทก์ใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวเป็นทางเดินและยานพาหนะแล่นผ่านเข้าออกที่ดินของโจทก์สู่ถนนสุขุมวิท 26 เรื่อยมา ต่อมาจำเลยได้ติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้กับทางเข้าออก ปลุกต้นอโศกอินเดียตามแนวยาวของทางภาระจำยอมเป็นแนวยาวประมาณ 13 เมตรและมีรถยนต์ของผู้ที่มาติดต่อธุรกิจกับจำเลยจอดบนทางภาระจำยอมคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่า จำเลยกระทำการเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือไม่การที่จำเลยได้ติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้บริเวณทางเข้าออก และปลุกต้นอโศกอินเดียตามแนวความยาวของทางภาระจำยอมยาวประมาณ 13 เมตร ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.5 ถึง จ.7 นั้น เห็นว่าต้นอโศกอินเดียมีกิ่งและใบเข้ามาบนทางภาระจำยอมบ้าง แต่ต้นอโศกอินเดียนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นสูงในแนวตรงมีกิ่งและใบลู่ ลงตามลำต้น แม้จะมีบางส่วนลำเข้ามาในทางภาระจำยอมบ้างก็ไม่ใช่ที่กีดขวางทางเข้าออกแต่อย่างใด ส่วนป้ายโฆษณานั้นปรากฏว่าจำเลยได้ติดตั้งขนานกับทางภาระจำยอม อีกทั้งอยู่ในแนวใกล้เคียงกับป้ายโฆษณาของโจทก์ แต่อยู่ในระดับที่สูงกว่า ไม่กีดขวางรถยนต์ที่แล่นเข้าหรือออกจากทางภาระจำยอม การติดตั้งป้ายโฆษณาและปลุกต้นไม้ดังกล่าวจึงไม่เป็นการทำให้ประโยชน์ในการใช้ทางภาระจำยอมของโจทก์ลดลงไปหรือเสื่อมความสะดวกดังที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยและบริวารนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะเข้ามาจอดกีดขวางบนทางภาระจำยอม ทำให้รถเข้าออกได้ที่ละคันนั้น เห็นว่า ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.7 มีรถยนต์จอดอยู่ได้หลายคัน

อาคารของจำเลยซึ่งอาจล้ำเข้ามาบนทางภารการจำยอมบ้างแต่รถยนต์ก็ยังสามารถแล่นเข้าออกสวนทางกันได้ นอกจากนั้นยังปรากฏว่าจำเลยยังจัดให้มียามรักษาการณ์เพื่อดูแลการจอดรถยนต์บนทางภารการจำยอมมิให้กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการเข้าออกของรถยนต์ โจทก์สามารถขับรถยนต์แล่นเข้าออกบนทางภารการจำยอมได้ตามปกติ และเมื่อพิจารณาถึงสิทธิของจำเลยที่จะใช้ทางภารการจำยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว การกระทำของจำเลยไม่ทำให้ประโยชน์แห่งภารการจำยอมลดหรือเสื่อมความสะดวกตามที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใดที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กนก พรรณรักษา-วิชา มั่นสกุล-อภิศักดิ์ พรวัชรภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>